

1519527-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... 68 do Código Penal.

O acusado é reincidente por roubo majorado (fls. 31/35).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo, para cada delito de roubo.

Compenso a confissão com a reincidência.

Considerando que foram praticados dois delitos contra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519527-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519527-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235155/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27048295 - 69º D.P.

TEOTONIO VILELA, 2235155 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Bizerra França

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

MARCELO BIZERRA FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, caput, c.c. art. 70, ambos do Código Penal, porque no dia 27 de agosto de 2022, por volta de 22h15min, na Av. Tenente Lauro Sodré, 10, Sapopemba, nesta Capital, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisas móveis alheias - dois telefones celulares modelos MI A-3 e Iphone 8- PLUS - pertencentes a Êmile André de Souza e Leomar de Jesus Araújo.

Segundo a denúncia, MARCELO, na ocasião indicada, saiu pela via pública em posse de um simulacro de arma de fogo, vestindo um blusão azul, branco e vermelho. Nessa ocasião, se deparou com as vítimas caminhando juntos pelo local acima também

indicado, e deles se aproximou simulando estar armado e exigindo que cada uma delas vítimas lhe entregasse seu telefone celular.

E assim reduzindo-as à impossibilidade de resistência, MARCELO se apoderou dos bens acima descritos e, em seguida, saiu correndo em fuga.

Ocorre que as vítimas rapidamente conseguiram solicitar ajuda a Policiais Militares que patrulhavam de rotina pelas imediações, os quais poucos quarteirões depois, lograram encontrar e deter o acusado.

MARCELO ainda se encontrava em posse dos dois telefones celulares subtraídos, que foram recuperados e devolvidos às vítimas, bem como do simulacro de arma de fogo. O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 36/39).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls. 63/65).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as vítimas, testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, postulou a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto. Subsidiariamente, requereu o afastamento da arma de fogo, concurso formal no mínimo legal e regime diverso do fechado.

O Dr. Defensor Público postulou a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da confissão, compensação com a reincidência, aumento mínimo pelo concurso de crimes, regime diverso do fechado e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/06, pelos autos de exibição e apreensão de fls. 19/21, pelo laudo pericial de fls. 97/100 (ref. ao simulacro de arma), bem como pela prova oral coligida nos autos.

Assim, o acusado foi preso em poder dos bens subtraídos. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório.” (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade.” (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

A autoria dos delitos pelo acusado, outrossim, restou certa.

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 14).

Em seu interrogatório judicial, o réu CONFESSOU a prática dos delitos. Estava passando na rua, com a “mente atribulada”. Tinha uma arma de brinquedo, “saiu desgovernado”, ficou três dias virados na balada. Abordou as vítimas, mostrou o simulacro, e subtraiu os dois celulares e saiu andando, perto de sua casa foi abordado pelos policiais, disse aos policiais que estava com o simulacro na cintura. Já foi processado por roubo, “tinha acabado de assinar”.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Êmile RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito, foi encontrar Leomar, resolveram cortar caminho por uma rua meio deserta, o acusado passou por eles andando rápido, com capuz, mas dava para ver o rosto. Ele foi até a esquina, quando viu que não tinha mais ninguém ele voltou, ele colocou a mão na cintura e pediu seu celular, e em seguida pediu o de Leomar, que também deu o aparelho e ele então correu. Não chegou a ver a arma de fogo. Voltaram para a avenida, ia passando uma viatura, pediram ajuda e descreveram a pessoa e os policiais foram atrás. Eles conseguiram capturar o acusado, com seus telefones.

A vítima Leomar RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito, estava na rua com Emile, conversando, ele veio ouvindo a conversa, ele chegou em uma rua, passou em sua frente, quando viu que não vinha ninguém, ele veio em cima dela, pediu o celular e depois pediu o seu também e entregou. Ele saiu caminhando e depois correu. Ele mostrou um objeto na cintura que parecia ser uma arma. Acharam uma viatura policial, contou o caso para eles, deram as características, a roupa, e os policiais foram atrás. Em menos de dez minutos eles localizaram o acusado e recuperaram seus telefones, ele também confessou lá no carro.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator

Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque corroboradas pelas palavras de testemunhas.

Ademais, o policial militar Diego Lemos Dantas, reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando as vítimas lhes pediram socorro, informaram dos roubos e indicaram a pessoa que os teria roubado, com a roupa que estava e a direção que foi. Em patrulhamento, localizaram o réu, cujas características coincidiam. Ele tinha um simulacro de arma de fogo e estava com os dois celulares das vítimas. Ele confessou a prática dos delitos.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Os roubos restaram, assim, consumados, ocorrendo a consumação, segundo a jurisprudência pacífica, com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela.

Neste sentido é a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição

imediatamente ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

E a jurisprudência:

“Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se consumado o delito de roubo “no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima” (HC 118.407/ SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª Turma, DJ 3/8/09). 2. Ordem denegada” (HC 155108/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima DJ 03.05.2010).

“O crime de roubo está consumado se o agente, ainda que por breve momento, tem, após o desapossamento violento, a disponibilidade dos objetos. Não é exigível a posse tranquila da res furtiva, bastando que cesse a violência ou a clandestinidade” (STJ/ERESP/DF 197848, Min Edson Vidigal, DJ 15.05.2000).

Importante destacar, nesse ponto, que o objeto utilizado pelo acusado durante a empreitada criminosa, consoante laudo pericial de fls. 97/100, trata-se de um “simulacro de arma de fogo em formato de pistola, do tipo usado em jogos eletrônicos (vídeo game)”, cuja “semelhança formal (...) com arma de fogo permite inferir que pode ser confundido com arma de fogo verdadeira e é capaz de exercer poder de intimidação” (fls. 99).

Em suma: ficou evidenciado no decorrer da instrução que o acusado praticou os delitos de roubo descritos na denúncia, sendo de rigor a condenação dele por infração ao art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é reincidente por roubo majorado (fls. 31/35).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo, para cada delito de roubo.

Compenso a confissão com a reincidência.

Considerando que foram praticados dois delitos contra duas vítimas distintas, mediante uma só ação, e que as penas são idênticas, nos termos do art. 70 do Código Penal, exaspero as penas em 1/6, totalizando quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Torno definitiva tal pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu MARCELO BIZERRA FRANÇA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 157, caput, por duas vezes na forma do art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 11 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Vez que condenado novamente por delito grave e violento, o acusado não faz jus a qualquer benefício.

Em atenção ao disposto no §2º, “a”, e 3º ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado, pela pena aplicada, e pela gravidade de sua conduta, não merecendo os roubadores qualquer tratamento indulgente.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

“Cabe ao magistrado estabelecer o regime de cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo terceiro, do CPB, sopesando os critérios previstos no artigo 59 do supracitado dispositivo legal. Desfavoráveis estes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto para o início de

cumprimento da pena" (TJDF - Ap. Crim. nº 18.051/97 - 2ª T. - Rel. Desa. Aparecida Fernandes - J. 29.10.97-DJ.18.02.98).

Anote-se também os precedentes do C. STJ e do E. TJSP:

"A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal" (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Com base no art. 33, §§2º, "a" e 3º, do Código Penal, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, pela pena aplicada. Ademais, deve ser relevada a gravidade da conduta dos réus e periculosidade deles, demonstradas no curso dos crimes por ele praticado, com desrespeito ao patrimônio e vida alheios, bem como a reincidência de WAINE. Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que: "Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel. Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

E mais, a reincidência do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de

reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, dada sua reincidência, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA